

1502819-04.2019.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Paulo de Jesus Queiroz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que na data de 02 de dezembro de 2019, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1502819-04.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502819-04.2019.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Paulo de Jesus Queiroz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que na data de 02 de dezembro de 2019, por

volta das 18h00, na Rua José Bernardinetti, nº 86, Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JOÃO PAULO DE JESUS QUEIROZ, qualificado a fls. 08, trazia consigo 03 (três) invólucros de Cannabis Sativa L., com peso total de 11,2g (onze gramas e dois decigramas), bem como vendeu 02 (duas) porções de cocaína com peso total de 10,8g (dez gramas e oito decigramas) a Andreia Aparecida Silva, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudo de exame químico toxicológico a fls. 54/56). Segundo se apurou, o denunciando praticava tráfico de drogas no local dos fatos e no momento em que vendia duas porções de cocaína à Andreia Silva, guardas civis municipais, que realizavam patrulhamento de rotina, ingressaram na via e observaram a usuária entregando a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) ao denunciado como pagamento. Realizada a abordagem, os guardas encontraram na posse de JOÃO PAULO três porções de maconha e a quantia de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). Com Andreia, foram encontradas as duas porções de cocaína recém adquiridas. Questionada sobre as drogas encontradas perante a autoridade policial, Andreia admitiu que havia comprado as duas porções de cocaína do denunciado, tendo pago o valor de R\$ 10,00 (dez reais) por cada uma delas. JOÃO PAULO, por sua vez, confessou a traficância de maconha, porém negou que tivesse vendido cocaína a Andreia. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento e a dinâmica dos fatos não deixam dúvidas de que eram destinadas à prática do tráfico pelo denunciado. Diante do exposto, denuncio JOÃO PAULO DE JESUS QUEIROZ como incurso no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06 e requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da referida lei, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Defesa preliminar nos autos. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que a imputação deve ser desclassificada para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a desclassificação para porte destinado ao uso próprio.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo de exame toxicológico está a fls. 54/56.

No interrogatório, o réu disse que o entorpecente se destinava ao uso próprio, narrando que havia acabado de comprá-lo. Disse que havia apenas dez reais consigo. Negou ter vendido drogas para Andreia.

Os guardas civis disseram ter visto o réu entregar algo para Andreia, que também entregou algo ao réu. Na posse de Andreia havia duas porções de drogas. Com o réu havia 3 porções de maconha e dinheiro.

O caso é de desclassificação para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com o §2º do art. 28 da Lei de Tóxicos, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Não havia notícia anterior de tráfico de drogas no local dos fatos. O acusado trabalhava e disse que o entorpecente que estava consigo era para uso. Acusado sem antecedentes criminais.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo prova segura de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONDENO João Paulo de Jesus Queiroz como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/2006.

A pena é a advertência sobre os efeitos das drogas.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-

se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se. Se o caso, após o trânsito em julgado providencie-se a devolução dos valores monetários apreendidos nos autos. Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se. Após o trânsito em julgado, ou caso confirmada a sentença em instância superior, arquivem-se os autos, oficiando-se para a destruição da amostra dos entorpecentes, bem como expedindo-se as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 18 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA